



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística  
Presidência

## APONTAMENTO 4

Ausência de base regimental: Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais  
na Proposta de Revisão do Regimento Interno da CENTRAL (22.04.2026)

A análise do Procedimento Padrão de Recebimento de Solicitações e Resposta aos Titulares de Dados revelou que o DPO/CENTRAL exerce função contínua e substantiva — recebimento e coordenação de solicitações de titulares, análise de autenticidade e pertinência, encaminhamento às áreas internas, resposta ao titular e treinamentos regulares — sem qualquer respaldo regimental equivalente.

Na Proposta de Revisão do Regimento (22.04.2026), o DPO/CENTRAL é mencionado exclusivamente como integrante do Comitê de Resposta a Incidentes de Segurança com Dados Pessoais – COMRISDP (art. 10, III), cuja atuação é restrita a incidentes de segurança. A função corrente de atendimento a titulares e de gestão de privacidade — distinta e mais ampla — não tem amparo em nenhum artigo do Regimento vigente ou da Proposta.

O Regimento Interno da CEDAE, aprovado pelo Conselho de Administração em 19/05/2026, adotou solução mais robusta: criou uma unidade orgânica própria (Assessoria IV de Privacidade e Proteção de Dados – GPD) com duas assistências subordinadas, posicionada na Diretoria da Presidência. Essa solução é justificada pelo porte e pelo volume de dados da CEDAE, que opera sistemas de água e esgoto para milhares de usuários em todo o Estado.

A CENTRAL, empresa de menor porte e com volume de demandas proporcionalmente menor, não possui necessidade operacional que justifique estrutura dedicada. A solução adequada é a função designada: o DPO é um colaborador já pertencente a outra área da Companhia, que acumula essa função com suas atribuições regulares, designado por Portaria do Diretor-Presidente — modelo expressamente permitido pelo art. 41 da LGPD, que não exige exclusividade nem criação de cargo específico.

| Dimensão                            | CEDAE (Regimento 19/05/2026)                                                                                          | Proposta CENTRAL (solução sugerida)                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Natureza da solução</b>          | Unidade orgânica própria: Assessoria IV de Privacidade e Proteção de Dados – GPD, com duas assistências subordinadas. | Função designada: o DPO é colaborador já pertencente a outra área, designado por Portaria do Diretor-Presidente, sem criação de unidade orgânica ou cargo novo.                       |
| <b>Justificativa da escolha</b>     | Porte e volume de dados da CEDAE justificam estrutura dedicada com equipe própria.                                    | O volume de demandas da CENTRAL não justifica dedicação exclusiva. A LGPD não exige que o DPO seja exclusivo — exige apenas designação formal, canal de contato e atribuições claras. |
| <b>Ancoragem no Regimento</b>       | Artigo de estrutura (item 4.1) + atribuições em Anexo arquivado na Presidência.                                       | Artigo próprio de competências no corpo do Regimento (entre o art. 10 – COMRISDP e o art. 11 – COMESG), com referência à função designada no art. 2º e no art. 15.                    |
| <b>Posição na estrutura</b>         | Diretoria da Presidência (DPR), ao lado de Ouvidoria, Auditoria Interna e Gerência de Compliance e Due Diligence.     | Diretoria da Presidência, imediatamente após o art. 10 (COMRISDP), com o qual tem relação direta de matéria.                                                                          |
| <b>Impacto na estrutura vigente</b> | Criação de nova unidade orgânica com chefia e assistências.                                                           | Nenhum. A Portaria 565/2023 (que designa o DPO atual) permanece como ato de nomeação da pessoa; o Regimento passa a ser a base normativa da função.                                   |

### A. Proposta de ajuste ao Regimento

**1. Novo artigo (entre os atuais arts. 10 e 11)**

Sugere-se a inserção do seguinte artigo imediatamente após o art. 10 (COMRISDP), com renumeração dos artigos subsequentes:

Art. 11 – O Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais – DPO/CENTRAL é colaborador designado pelo Diretor-Presidente, por meio de portaria, na forma do art. 41 da Lei nº 13.709/2018, podendo acumular essa função com outras atribuições regulares na Companhia. Ao DPO/CENTRAL compete:

I – Atuar como canal de comunicação entre a CENTRAL, os titulares de dados pessoais e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD;

II – Receber, analisar e coordenar o tratamento das solicitações de titulares de dados pessoais, assegurando resposta dentro dos prazos legais e em conformidade com a LGPD;

III – Orientar os colaboradores da CENTRAL acerca das práticas de proteção de dados e promover treinamentos periódicos sobre o tema;

IV – Elaborar e manter atualizado o registro das atividades de tratamento de dados pessoais da Companhia;

V – Conduzir os procedimentos de resposta a incidentes de segurança com dados pessoais, na qualidade de membro do Comitê de Resposta a Incidentes de Segurança com Dados Pessoais – COMRISDP, nos termos do art. 10 deste Regimento; e

VI – Reportar ao Diretor-Presidente o resultado das atividades de proteção de dados e propor medidas de aprimoramento.

Parágrafo único – O DPO/CENTRAL exercerá suas funções com autonomia técnica, sem subordinação hierárquica à área cujas atividades de tratamento de dados estejam sendo avaliadas, e poderá se reportar diretamente ao Diretor-Presidente nos assuntos relacionados à proteção de dados.

**2. Atualização do art. 2º e do art. 15**

O art. 2º (estrutura geral da Companhia) e o art. 15 (estrutura da Diretoria da Presidência) deverão ser atualizados para incluir, entre as funções vinculadas à Diretoria da Presidência, a seguinte referência:

Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais – DPO/CENTRAL (função designada)

A expressão “função designada” é inserida para distinguir visualmente a figura das demais unidades orgânicas listadas, sinalizando que não há criação de cargo ou estrutura própria.

**B. Justificativa dos dispositivos propostos****Caput — colaborador designado, com acumulação**

A expressão “colaborador designado pelo Diretor-Presidente, por meio de portaria, na forma do art. 41 da LGPD, podendo acumular essa função com outras atribuições regulares” é deliberadamente específica: ela ancora a designação na LGPD (que não exige exclusividade), legitima o acúmulo de funções, e faz a Portaria 565/2023 — já existente — passar a ser o ato de nomeamento de uma função prevista no próprio Regimento, e não mais uma portaria sem base regimental.

**Incisos I a VI — competências próprias e elo com o COMRISDP**

Os incisos I a IV e VI descrevem a função corrente e autônoma do DPO (atendimento a titulares, orientação interna, registro de atividades, reporte à Presidência). O inciso V preserva o vínculo já existente no art. 10 (COMRISDP), evitando que as duas

disposições entrem em conflito e deixando claro que a participação no comitê de incidentes é uma das atribuições do DPO, não a única.

### Parágrafo único — autonomia técnica

A autonomia técnica é exigida implicitamente pela LGPD (o DPO não pode ser subordinado à área que ele está avaliando) e é especialmente relevante quando a função é acumulada: sem essa cláusula, o DPO que pertence a uma área poderia ter dificuldade de avaliar com independência práticas de tratamento de dados da própria área. O parágrafo também abre o canal direto com o Diretor-Presidente, reforçando a independência sem criar subordinação hierárquica formal.

### Conclusão

A proposta resolve a lacuna regimental identificada sem criar unidade orgânica, sem impacto no quadro de pessoal e sem custo adicional. O DPO/CENTRAL passa a ter base regimental autônoma, com competências próprias descritas, autonomia técnica garantida e posição institucional coerente com a estrutura da Diretoria da Presidência — calibrada ao porte e à realidade operacional da CENTRAL, diferentemente do modelo da CEDAE, que criou unidade própria justificada pelo seu volume de dados e dimensão operacional.

Diante do exposto, submete-se a presente proposta à apreciação superior.

**Clarice Amaral Paiva**  
Assessora Chefe da ASSGER  
99.000.964

Rio de Janeiro, 01 julho de 2026



Documento assinado eletronicamente por **Clarice Amaral Paiva, Assessora-Chefe**, em 01/07/2026, às 17:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.rj.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=6](http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6), informando o código verificador **135539506** e o código CRC **74EF7D4D**.